

Ergänzungsbestimmungen

zur Übergreifenden Prüfungsordnung für alle Bachelor- und Masterstudiengänge der RWTH Aachen mit Ausnahme der Lehramtsstudiengänge (ÜPO) vom 03.11.2014 in der jeweils gültigen Fassung,

zur Übergreifenden Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs der RWTH Aachen (ÜPO LAB) vom 26.07.2011 in der jeweils gültigen Fassung,

zur Übergreifenden Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs der RWTH Aachen (ÜPO M. Ed.) vom 07.09.2016 in der jeweils gültigen Fassung,

zur Studien- und Prüfungsordnung für den Modellstudiengang Medizin der RWTH Aachen mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“ vom 05.11.2008 in der jeweils gültigen Fassung,

zur Studienordnung für den Studiengang Zahnmedizin der RWTH Aachen mit dem Abschluss „Zahnärztliche Prüfung“ vom 27.03.2013 in der jeweils gültigen Fassung

sowie zur Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Zahnmedizin der RWTH Aachen vom 10.08.2022 in der jeweils gültigen Fassung

für die Durchführung von Digitallehre und digitalen Prüfungen im Sommersemester 2024

vom 09.04.2024

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), in Verbindung mit § 31 Abs. 2 der Verordnung betreffend die digitale Lehre sowie betreffend die Durchführung online gestützter Wahlen der Hochschulen und der Studierendenschaften (Hochschul-Digitalverordnung – HDVO) vom 8. September 2023 (GV. NRW S. 1115), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Hochschul-Digitalverordnung vom 13. Februar 2024 (GV. NRW S. 90) hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) die folgenden Regelungen erlassen:

Gliederung

- § 1 Ermächtigungsgrundlage
- § 2 Geltungsbereich
- § 3 Lehrveranstaltungen
- § 4 Prüfungen
- § 5 Konkurrierende Regelungen, Digitallehrkonzepte
- § 6 Inkrafttreten und Veröffentlichung

§ 1 Ermächtigungsgrundlage

- (1) Durch die Verordnung betreffend die digitale Lehre sowie betreffend die Durchführung online gestützter Wahlen der Hochschulen und der Studierendenschaften (Hochschul-Digitalverordnung – HDVO) vom 8. September 2023 wird das Rektorat ermächtigt, für das Wintersemester 2023/2024 und für das Sommersemester 2024 Regelungen zur Durchführung digitaler Lehr- und Prüfungsveranstaltungen für die gesamte Hochschule zu beschließen, um eine sichere Durchführung von Digitallehre und digitalen Prüfungen im Sinne der HDVO sicherzustellen.
- (2) Das Rektorat hat beim Erlass der nachfolgenden Bestimmungen die Wissenschaftsfreiheit und die sonstigen Grundrechte der betroffenen Hochschulmitglieder angemessen berücksichtigt.

§ 2 Geltungsbereich

- (1) Regelungen zu Lehrveranstaltungen in § 3 dieser Ergänzungsbestimmungen beziehen sich auf alle Lehrveranstaltungen, die im Rahmen der Studiengänge der RWTH Aachen angeboten und durchgeführt werden.
- (2) Regelungen zur Durchführung und Abnahme von Prüfungen sowie zum Prüfungsverfahren in § 4 dieser Ergänzungsbestimmungen gelten für alle Prüfungen in dem Modellstudiengang Medizin und dem Studiengang Zahnmedizin.

§ 3 Lehrveranstaltungen

- (1) Lehrveranstaltungen können im Sommersemester 2024 als Digitallehre im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 HDVO durchgeführt werden, sofern sich das Format der jeweiligen Lehrveranstaltung dafür insbesondere didaktisch eignet. Sie sind dem jeweiligen Studiendekanat anzuzeigen.
- (2) Werden digitale Lehr- und Lernformate im Rahmen der Lehre verwendet, sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 29 HDVO zu beachten.

§ 4 Prüfungen

- (1) Prüfungen können im Sommersemester 2024 als digitale Prüfungen im Sinne des § 16 HDVO durchgeführt werden, sofern sich das Format der jeweiligen Prüfung dafür insbesondere didaktisch eignet.
- (2) Hinsichtlich der Informationen bezüglich digitaler Prüfungen, der Authentifizierung und der Videoaufsicht bei digitalen Prüfungen sind die Regelungen der §§ 19 – 22 HDVO zu beachten.
- (3) Kommt es während einer digitalen Prüfung zu technischen Störungen ist entsprechend § 23 HDVO zu verfahren.
- (4) Werden digitale Prüfungen durchgeführt, sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 29 HDVO zu beachten.

§ 5

Konkurrierende Regelungen, Digitallehrkonzepte

- (1) Regelungen, die das Rektorat in diesen Ergänzungsbestimmungen erlässt, können von den Regelungen der Ordnungen der Hochschule und der Fakultäten abweichen und sind für den Senat sowie die Fakultäten verbindlich.
- (2) Regelungen in den Ordnungen der Hochschule oder der Fakultäten, die den Regelungen, die das Rektorat in diesen Ergänzungsbestimmungen erlassen hat, widersprechen, sind insofern nicht anwendbar. Die vom Rektorat erlassenen Regelungen gehen widersprechenden Regelungen der Ordnungen der Hochschule und der Fakultäten vor.
- (3) Beschlüsse der Fakultäten, ob und in welchem Umfang Digitallehre im Sinne der HDVO stattfinden soll, die nach Inkrafttreten dieser Ergänzungsbestimmungen gefasst und bekannt gemacht werden, gehen den Regelungen in diesen Ergänzungsbestimmungen vor.

§ 6

Inkrafttreten und Veröffentlichung

- (1) Diese Ergänzungsbestimmungen werden in den amtlichen Bekanntmachungen der RWTH Aachen veröffentlicht und treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Ergänzungsbestimmungen treten zum 01.10.2024 außer Kraft. Sofern Prüfungstermine des Sommersemesters 2024 nach dem 30.09.2024 stattfinden, gelten die Regelungen des § 4 zur Sicherstellung des Grundsatzes der Chancengleichheit für diese Prüfungstermine entsprechend.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats der RWTH Aachen vom 05.04.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 09.04.2024

i. V. Trännapp
Manfred Nettekoven